

1500364-75.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Barbosa Sales

Comarca: São Vicente

Foro: Foro de São Vicente

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 15/06/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Kleber de Franca Camargo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos

Robson Kleber de Franca Camargo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 25 de janeiro de 2019, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Vicente

Foro de São Vicente

3ª Vara Criminal

Rua Jacob Emerich, 1367, São Vicente - SP - cep 11310-906

1500364-75.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1500364-75.2019.8.26.0536

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Robson Kleber de Franca Camargo

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Barbosa Sales

Vistos

Robson Kleber de Franca Camargo, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, porque, no dia 25 de janeiro de 2019, por volta das 10h55min, na Rua Quatro com a Rua Um, Vila Nova São Vicente, nesta cidade

de São Vicente, trazia consigo, transportava e guardava 68 (sessenta e oito) porções de Cannabis sativa L (maconha), pesando cerca de 200g (duzentos gramas), 79 (setenta e nove) pedras de crack, pesando cerca de 15g (quinze gramas), e 42 (quarenta e dois) flaconetes de cocaína, pesando 50g (cinquenta gramas), para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização legal, conforme auto de exibição e apreensão de pág. 6, auto de constatação provisória de pág. 7 e laudo pericial de págs. 155/158.

Notificado (pág. 83), o réu ofertou defesa (págs. 97/98). A denúncia foi recebida (págs. 102/103) e o réu foi regularmente citado (pág. 122). Em juízo foram ouvidas quatro e o réu foi interrogado (págs. 122, 144, 162 e 166/167).

Encerrada a instrução processual, em sede alegações finais, as partes sustentaram a improcedência da denúncia (págs. 212/216 e 220/229).

É o relatório.
DECIDO.

A pretensão punitiva é improcedente.

Embora presente a materialidade da conduta, a autoria não restou demonstrada. O réu, silente na fase policial, em juízo apresentou versão suficiente para, ao menos, tornar controversos os fatos aduzidos na denúncia.

Os policiais militares pouco lembraram dos fatos, sendo que apenas um deu detalhes da prisão, com o suposto encontro das substâncias entorpecentes em poder do réu.

Nesse passo, embora um dos policiais tenha afirmado que o réu confessou extrajudicialmente os fatos, certo é que a prova haveria de restar inequívoca nesse sentido, uniforme e com veementes indícios.

Como tudo, então, ficou no campo do possível, do provável, porém não efetivamente demonstrado, o desfecho será aquele reclamado pelas partes.

Nesse sentido:

“A conjuntura é presunção e pode, quando muito, dar ao julgador a convicção íntima da responsabilidade, mas não ao livre convencimento, que é decorrente do exame das provas, e não mero arbítrio em sua apreciação, uma vez que somente pode ensejar a condenação, a convicção firmada diante da verdade material” (RJTJESP 19/469).

Posto isso, JULGO A PRETENSÃO PUNITIVA IMPROCEDENTE e ABSOLVO Robson Kleber de Franca Camargo, qualificado nos autos, da imputação descrita na denúncia, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Custas “ex lege”. Após o trânsito em julgado, ao arquivo.

São Vicente, 15 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA